中国人民银行有关部门负责人就《银行卡清算机构管理办法》有关问题答记者问

近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发了《银行卡清算机构管理办法》（中国人民银行 国家金融监督管理总局令〔2025〕第2号发布，以下简称《办法》），自2025年11月1日起施行。日前，中国人民银行有关部门负责人就《办法》有关问题回答了记者提问。

一、《办法》的出台背景是什么？

2015年，国务院发布《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》（国发〔2015〕22号，以下简称《决定》），开放我国银行卡清算市场，对银行卡清算机构实施市场准入管理。2016年，中国人民银行、原银监会联合印发《银行卡清算机构管理办法》（中国人民银行 中国银行业监督管理委员会令〔2016〕第2号发布，以下简称原《办法》），作为《决定》的配套制度，进一步明确银行卡清算机构准入的具体条件、程序及主要监管要求。近年来，随着银行卡清算市场开放不断深入，有必要结合市场发展的新情况、新趋势，对原《办法》进行修订和完善，为银行卡清算机构发展营造良好的制度环境。

二、《办法》对银行卡清算机构的主要管理思路是什么？

《办法》延续了现行银行卡清算机构监管的基本原则，对银行卡清算机构准入条件、程序等未作出大的调整，并结合支付清算行业发展现状，对监管制度进行细化完善，旨在促进银行卡清算机构健康发展，保障银行卡清算市场有序运行。

一是坚持法治化方向。《办法》完善银行卡清算机构筹备、开业、变更等行政许可申请材料要求，简化部分申请材料的证明文件，推动银行卡清算机构行政许可工作公开透明、依据充分、流程规范，着力优化法治营商环境。

二是坚持高水平开放。《办法》与外商投资领域法规制度有效衔接，坚持同类机构同等标准，进一步夯实银行卡清算市场开放的制度保障，以开放促发展，促进清算服务水平持续提升，更好服务于对外开放大局和实体经济发展。

三是坚持统筹发展与安全。完善银行卡清算机构展业要求，强化业务经营、成员管理、内部控制、风险防范等监管，为机构准入后全流程监管提供制度依据，保障银行卡清算业务的安全性和连续性。

三、《办法》的主要内容是什么？

《办法》共七章58条。第一章总则，包括制定依据、监管权限和银行卡清算机构基本展业原则。第二章申请与许可，规定银行卡清算机构筹备、开业、设立分支机构、董事和高管任职资格核准等行政许可事项的申请条件、申请材料、办理流程和时限要求，明确为跨境交易提供外币银行卡清算服务的境外机构的报告义务。第三章变更与终止，规定银行卡清算机构变更事项，以及撤并分支机构、终止部分或全部业务等行政许可事项的申请条件、申请材料、办理流程和时限要求。第四章运营管理，提出银行卡清算机构建立清算业务规则、成员机构约束、风险管理框架、外包业务管理等展业要求。第五章监督管理，明确人民银行及其分支机构对银行卡清算机构的监督管理职责，提出重大事项报告和业务报告要求。第六章法律责任，明确对银行卡清算机构违法违规行为的处罚措施及法律依据。第七章附则，包括名词释义、解释权和施行日期等。

四、《办法》增加运营管理和监督管理章节的主要考虑是什么？

《办法》结合市场实践，针对银行卡清算机构日常经营中可能面临的问题，专设运营管理和监督管理章节，既是促进银行卡清算市场有序竞争和健康发展的内在要求，也是保障市场各方合法权益的重要体现。《办法》一方面明确银行卡清算机构治理结构、业务规则、标

准体系、成员机构管理、内部控制和风险管理体系、业务连续性保障等方面的基本要求，让银行卡清算机构经营活动更加有规可依，提升合规管理水平；另一方面健全对银行卡清算机构的监管机制，确保银行卡清算机构监管更加有章可循，维护银行卡清算市场秩序。

五、《办法》出台后，下一步有哪些工作安排？

中国人民银行将会同国家金融监督管理总局，严格依照《办法》有关规定，稳妥推进我国银行卡清算机构的准入与监管工作。一是开展《办法》宣传解读工作。二是结合各方意见建议，修订完善银行卡清算机构行政许可相关配套文件，保障《办法》有效落地。三是强化贯彻落实。督促银行卡清算机构合规展业，完善业务规则与风险管理体系，提升银行卡清算服务水平，促进我国支付行业健康发展。

打印本页 关闭窗口

党政机关 政府网站找错

法律声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图
京ICP备05073439号 网站标识码：bm25000001 京公网安备 11010202000016号
网站主办单位：中国人民银行办公厅 最佳分辨率：1024*768

微信 微博